



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL TORRES Y TAPIA

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS**

Exp. 018-2015

Arbitraje seguido entre:

**EL CONSORCIO CAUNARAPA
(El Demandante)**

Y

**EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO.
(La Entidad)**

LAUDO DE DERECHO

Tribunal Arbitral

**Dr. Silvia Mercedes Rodriguez Rivera
Arbitro Único**

Secretario Arbitral

Dr. Heraclio David Tapia Minaya

RESOLUCIÓN N° 08.

En Huánuco a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, la Árbitro Único designada por la Corte Arbitral del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia, emite el siguiente Laudo de Derecho.

VISTO: El Expediente N° 015-2014, seguido por **EL CONSORCIO CAUNARAPA CONTRA EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO**; sobre, **DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN GERENCIA REGIONAL N° 290-2015-GRH/GRI DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DEL 2015**

I. ANTECEDENTES.

1.1 Convenio Arbitral.

Que, el convenio arbitral se encuentra incorporado en la Cláusula Décimo Primero del Contrato para la Ejecución de la Obra N° 244-2014-GRH/PR "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA CAUNARAPA (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA), DISTRITO DE MONZÓN – PROVINCIA DE HUAMALIES – DEPARTAMENTO DE HUANUCO", que a la letra dice: *todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieren a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado.*

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir a arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes, según lo señalado en el Art. 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La Conciliación y Arbitraje se realizará dentro de la ciudad de Huánuco.

El Laudo Arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrán fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.

Que, en virtud de la antedicha cláusula arbitral, mediante Solicitud dirigida al Director del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia (en adelante el Centro de Arbitraje), de fecha 03 de Noviembre del 2015, con fecha de recepción por parte del Centro de Arbitraje el 04 de Noviembre del mismo año, el representante legal del "Consortio Caunarapa", Solicita al Centro de Arbitraje el Inicio y administración de Proceso Arbitral AD HOC, a efectos de solucionar controversia generada con motivo del Contrato de Ejecución de Obra N° 244-2014-GRH/PR "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA CAUNARAPA (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA),

DISTRITO DE MONZÓN – PROVINCIA DE HUAMALIES – DEPARTAMENTO DE HUANUCO", por un monto contractual de S/. 351,054.91 (TRES CIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 91/100 NUEVOS SOLES).

Que, mediante Resolución N° 0114-2015-DCATyT/HCO, de fecha 06 de noviembre del 2015, el Director del Centro de Arbitraje, Resuelve: *Admitir la solicitud de arbitraje presentado por el CONSORCIO CAUNARAPA, por lo que se resuelve poner en conocimiento de la emplazada Gobierno Regional de Huánuco; del mismo modo y notificadas las partes se fijó fecha y hora para que se lleve a cabo la Audiencia Especial en las instalaciones del Centro de Arbitraje.* Resolución que notificada a las partes mediante cédulas de notificación, cuyos cargos obran en el expediente arbitral que corren a fojas 41 y 42 respectivamente.

Que, el Gobierno Regional de Huánuco, mediante Carta N° 64-2015-GRH/PPR de fecha 18 de Noviembre del 2015, con fecha de recepción de mesa de partes del Centro de Arbitraje el mismo día, comunicando que con el Consorcio Caunarapa se ha generado un arbitraje ad-hoc, el mismo que a la fecha se viene tramitando por ante el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) (número de trámite 7851741) – **CON FECHA DE RECEPCIÓN POR MESA DE PARTES DE LA OFICINA DESCONCENTRADA HUANUCO MESA DE PARTES DEL OSCE EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015** – que entre otras cosas menciona literalmente: *por lo que deberán abstenerse de seguir generando un trámite indebido. La sola comunicación con el presente documento deberá entenderse como la NO ACEPTACIÓN de subvertir el arbitraje y encomendar al Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia la administración del arbitraje. En tal sentido, el centro de arbitraje deberá disponer el archivamiento del arbitraje UNILATERAL iniciado por el contratista, bajo perjuicio de acciones legales civiles, penales y administrativas que corresponda.*

Que, mediante Carta N° 019-2015-CONSORCIO CAUNARAPA-HCO, con fecha 19 de Octubre del 2015, el representante legal del Consorcio Caunarapa, vía ducto notarial, solicita al Gobierno Regional de Huánuco recurrir a un arbitraje a fin de dirimir la legalidad de la Resolución de gerencia Regional N° 290-2015-GRH/GRI, en las que se aprueba la liquidación técnica y financiera N° 091-2014, correspondiente a la Ejecución de Obra N° 244-2014-GRH/PR "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA CAUNARAPA (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA), DISTRITO DE MONZÓN – PROVINCIA DE HUAMALIES – DEPARTAMENTO DE HUANUCO", poniendo en conocimiento de la Entidad, que está encargando al Centro de Arbitraje Nacional e

Internacional Torres y Tapia, la administración del arbitraje, a fin de que dicho centro sea quien designe al Árbitro Unipersonal, por la cuantía de la controversia.

1.2 Designación de Árbitro del Tribunal Arbitral.

Que, en la fecha indicada (19 de Noviembre del 2015) se llevó a cabo la Audiencia Especial, en donde se hizo presente el representante legal del Consorcio Caunarapa, el Procurador Público del Gobierno Regional de Huánuco no se hizo presente a dicha Audiencia, pese haber sido notificado válidamente. El representante legal del Consorcio Caunarapa se ratifica en forma fehaciente su deseo de que el arbitraje solicitado se lleve a cabo bajo la administración del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia de la ciudad de Huánuco en concordancia con el Convenio Arbitral suscrito en el Contrato de Ejecución de Obra N° 244-2014-GRH/PR "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA CAUNARAPA (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA), DISTRITO DE MONZÓN – PROVINCIA DE HUAMALIES – DEPARTAMENTO DE HUANUCO". Que, así mismo la inasistencia de la emplazada no es motivo de suspensión del proceso conforme a lo establecido en el Art. 219° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que solicita que la designación de Árbitro Único se realice a través de la Honorable Corte de Arbitraje de ésta Institución a la cual se somete.

Que, es así que, mediante Resolución N° 120-2015-DCATyT/Hco de fecha 23 de Noviembre del 2015, el Director encargado del Centro de Arbitraje, remite a la Honorable Corte de Arbitraje del Centro de Arbitraje la terna de tres profesionales para la designación de árbitro único, que estuvo conformado por la Abg. Italo Roldan Rodríguez, Abg. Héctor Huaranga Navarro y Abg. Silvia Mercedes Rodríguez Rivera, notificando dicha Resolución a las partes mediante cédulas de Notificación, cuyos cargos corren a fojas 51 y 52 de autos y notificada a la Honorable Corte Arbitral del Centro de Arbitraje, mediante cédula de notificación cuyo cargo corre a fojas 53 de autos.

Que, mediante Reunión de la Corte de Arbitraje N° 45 de fecha 24 de Noviembre del 2015 y luego de evaluar los curriculums de los profesionales mencionados líneas ut supra, la secretaria da lectura de los votos emitidos resultando por mayoría la designación del Árbitro a la Abg. Silvia Mercedes Rodríguez Rivera; mediante Carta N° 23-2015-HCATYT-CATYT de fecha 25 de Noviembre del 2015, remite al Secretario del Centro de Arbitraje el acuerdo de fecha 24 de Noviembre del 2015 de la Corte de Arbitraje Torres y Tapia para conocimiento a fin de dar trámite conforme a ley.

Que, mediante Resolución N°124-2015-DCATyT/Hco, de fecha 27 de Noviembre del 2015, en el que Resuelve: Tener por designado como árbitro único a la Abg. Silvia Mercedes Rodríguez Rivera, poner en conocimiento de la letrada para que dentro del plazo establecido haga llegar su aceptación conforme el reglamento y poner en conocimiento de las partes de este acto para su conocimiento. Las partes fueron notificadas debidamente mediante cédulas de notificación cuyos cargos corren a fojas 58 y 59 de autos y notificado a la letrada mediante cédula de notificación cuyo cargo corre a fojas 57 de autos; estando en el plazo de ley, cumple con hacer llegar su Declaración Jurada su Carta de Aceptación, que corren a fojas 60 y 61 de autos.

Que, mediante Resolución N° 126-2015-DATyT/Hco, de fecha 02 de Diciembre del 2015, el Director encargado del Centro de Arbitraje, resuelve dar por concluido la actuación del Centro de Arbitraje, trasladando cualquier Resolución decisoria e imperativa en la Árbíto Único designada por la Corte del Centro de Arbitraje, se cita a las partes a la Audiencia de Instalación de Proceso Arbitral, con sede el Centro de Arbitraje, se notifica debidamente a las partes mediante cédulas de notificación cuyos cargos corren a fojas 63, 64 y 65 de autos.

Que, mediante Carta N° 03-2015-GRH/PPR, de fecha 10 de Diciembre del 2015, a horas 10.02 am (**FECHA PROGRAMADA EN LA RESOLUCIÓN 126-2015-DCTyT PARA REALIZARSE EL ACTO DE INSTALACIÓN DEL PROCESO ARBITRAL**) con misma fecha de recepción por mesa de partes del Centro de Arbitraje, la Procuradora Pública Adjunta Encargada, hace llegar al Centro de Arbitraje su **DESACUERDO CON TODAS LAS CLAUSULAS DE LA "AUDIENCIA DE INSTALACIÓN" EN ARBITRAJE UNILATERAL**, aduciendo: *su absoluto desacuerdo con la audiencia de instalación, toda vez que se está llevando a cabo en un arbitraje PARCIALIZADO, UNILATERAL E ILEGAL, ya que nunca se ha producido el acuerdo previo entre el contratista y la demandada Gobierno Regional de Huánuco, para encomendar al CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL TORRES Y TAPIA la administración del arbitraje. Así mismo, la designación del árbitro también es UNILATERAL E ILEGAL al no obedecer al acuerdo de las partes. EN TAL SENTIDO, DEBE QUEDAR CLARO QUE LA AUDIENCIA DE INSTALACIÓN ES ILEGAL Y CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS DEL ARBITRAJE Y DEL CONVENIO ARBITRAL, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE ACCIONAR EN MODO Y FORMA EN LA VÍA CORRESPONDIENTE.*

En la fecha señalada se lleva a cabo la Audiencia, quedando instalado el tribunal arbitral.

Que, el Director encargado del Centro de Arbitraje mediante Oficio N° 38-2015-DACyT/Hco, de fecha 10 de Diciembre del 2015, con fecha de recepción de la Unidad de Atención al usuario Trámite Documentario Sede Central Lima 03 del OSCE, se hace llegar copia del Acta de

Instalación del Proceso Arbitral entre el Consorcio Caunarapa (en adelante el demandante) y el Gobierno Regional de Huánuco (en adelante la Entidad).

II. DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA.

2.1 Pretensiones De La Demanda:

La demandante formula como pretensiones principales:

- QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL ORDENE AL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO QUE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL N° 290-2015-GRH/GRI, DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DEL 2015, POR EFECTO DEL MISMO LA NULIDAD DE LA CARTA NOTARIAL N° 101-2015-GRH-GRI/SGL.
- QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL ORDENE AL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO, EN PAGAR LA SUMA DE 32,498.33 (TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 33/100 NUEVOS SOLES) MONTO ADEUDADO POR EL REAJUSTE AL CONTRATO PRINCIPAL.
- QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL ORDENE AL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO EL PAGO DE LOS COSTOS Y COSTAS DEL PROCESO ARBITRAL.

La demandante formula como pretensiones subordinadas:

- QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL ORDENE AL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO, DECLARE APROBADA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA (Técnica y financiera) DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INTEGRADA CAUNARAPA (inicial, primaria y secundaria) DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES – HUÁNUCO, CONTRATO N°244-2014-GRH/PRE – ATENDIENDO A LA CARTA N° 16-2015-CC-HCO DEL 16 DE JULIO DEL 2015.
- DEVOLUCION DE LA CARTA FIANZA.

2.2 Argumentos de la demanda.

Alegación de los hechos precedentes.

- ✓ Se suscribió un Contrato N° 244-2014-GRH/PR, del 10 de Abril del 2014, entre el Demandante y la Entidad, con la finalidad de que el ahora demandante asuma la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INTEGRADA CAUNARAPA (inicial, primaria y secundaria) DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES – HUÁNUCO, las que a la fecha están debidamente concluido de manera satisfactoria, dentro de los parámetros exigidos en el expediente técnico y haberla presentado la liquidación de la ejecución de la obra, las que se prueba con el acta de

recepción de obra y la misma Resolución Gerencia Regional N° 290-2015-GRHCO/GRI, dentro del cual cuya penalidad origina la presente controversia, pero en el fondo convalidar de que la prestación está concluido.

- ✓ Es así, que se le ha otorgado (al demandante) la Carta Notaria N° 101-2015-GRH-GRI/SGL, del 15 de Setiembre del 2015, notificada al domicilio del demandante el 16 de Setiembre del 2015, al que se adjunta la Resolución de Gerencia Regional N° 290-2015-CRH/HRI, en las que se aprueba la liquidación técnica y financiera N° 091-2014 correspondiente a la ejecución de la Obra: *CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INTEGRADA CAUNARAPA (inicial, primaria y secundaria) DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES – HUÁNUCO*, de las que se manifiesta la controversia es la penalidad interpuesta por el monto de S/351,054.91 (tres cientos cincuenta y un mil cincuenta y cuatro con 91/100 Nuevos Soles), las que ha sido sometido a CONCILIACIÓN, en aplicación del artículo 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las que se ha emitido el ACTA DE CONCILIACIÓN N° 126-2015, SIN ACUERDO, por inconcurrencia de la parte del Gobierno Regional de Huánuco, conducta que deberá valorarse al emitir el laudo arbitral que los funcionarios responsables lo único que buscarán es dilatar cualquier acuerdo conciliatorio o que se constituya un arbitraje que pudiera dirimirse cualquier controversia derivada de una actuación al margen de la normativa de contrataciones del estado.
- ✓ El hecho narrado precedentemente ha dado lugar a la solicitud de someter a arbitraje la controvertida Resolución de Gerencia Regional N° 290-2015-CRH/GRI, que por laudo arbitral de pretender dejar sin efecto por el fuerte contenido de causales de nulidad, que al mismo tiempo deberán declararse la Nulidad de la Carta Notarial N° 101-2015-GRH-GRI/SGL, dando lugar a la aprobación de la liquidación técnica y financiera presentada por la ahora demandante por medio de la Carta N° 016-2015-CC-HCO y consecuentemente se me pague la deuda de S/. 32,498.33 (Treinta Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho con 33/100 Nuevos Soles), por el reajuste automático de precios.

La Naturaleza y Circunstancias de la Controversia.

- ✓ Que, la controversia se origina al emitirse la Resolución Gerencia Regional N° 290-2015-GRH/GRI del 10 de Setiembre del 2015, sin respetar los parámetros señalado en el primer párrafo del artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, esto es que el ahora demandante ha cumplido en presentar la liquidación técnica y financiera, por medio de la Carta N° 016-2015-CC-HCO, a las que la autoridad regional de cual sea la que ostenta la atribución de observar a la liquidación presentada por el



ahora demandante, decía de poner en su conocimiento dentro de los sesenta días a partir de las que se había presentado, y de no estar de acuerdo o de haber advertido observaciones, estaba en la obligación de hacer de conocimiento del ahora demandante de cuya discrepancia o haber practicado una liquidación alternativa para que en quince (15) días la ahora demandante se pronuncia que basado en el poder estatal que ostenta la demandada entidad pública, ha emitido la resolución aprobando la liquidación practicada de oficio por la instancia regional en grave transgresión del *in fine* (última parte) del primer párrafo del artículo 211° del Reglamento de la Ley de Controversia del Estado, punto central que ha derivado en la presente controversia, aplicando al demandante una supuesta penalidad S/. 351,054.91 (Tres Cientos Cincuenta y Un Mil Cincuenta y Cuatro Con 91/100 Nuevos Soles), penalidad que son aplicadas por causas injustificadas de las que no pueden ser establecidas de manera discrecional sin que previamente se haya hecho de conocimiento de cuáles fueron las razones de cuya penalidad, desconocida hasta recibir la Resolución Gerencia Regional N° 290-2015-GRH/GRI del 10 de Setiembre del 2015.

- ✓ La controversia expresada radica en la penalidad impuesta en la Resolución Gerencia regional N° 290-2015-GRH/GRI del 10 de setiembre del 2015, sin ninguna motivación legal, dado que las penalidades son sanciones de orden económico que deben estar debidamente motivadas conforme a lo dispuesto en el artículo 230° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aunando a ello se ha originado son el pronunciamiento por parte del ahora demandante, que resulta ilegal cuya medida arbitraria por parte de las autoridades que emitieron cuyo acto administrativo, no obstante de la proscripción de la arbitrariedad, que en un laudo arbitral debidamente motivado se expresa de cuyos errores y agravios que perjudican el patrimonio del CONSORCIO del ahora demandante.
- ✓ Otro aspecto que deberá de tomarse en cuenta es el Informe N° 082-2015-GRH-GRI/SGL-JECT, que viene a constituir acto de administración interna que forma parte de la Resolución Gerencia Regional N° 290-2015-GRH/GRI, sin mayor sustento que la de hacer suya una liquidación aislado de la normativa de contrataciones del estado, debido a que en ella se señala que conforme al Informe N° 003-2015-GRH-GRI-SGOS-INSP/JEB del Ingeniero Mesías Jesús Estacio Bazán, quien habría informado que la obra se habría culminado el 19 de marzo del 2015, sin tener facultad para ello, ya que el proceso de ejecución de la obra, y de tenerlo cuya facultad y atribución debía ser comunicados al contratista CONSORCIO CAUNARAPA de cuyo relevo o cambio de inspector de obra, ya que a la fecha de culminación de la prestación del servicio de



ejecución de obra, se contaba con otra inspección, es decir el 13 de noviembre del 2014 fecha en la que se solicitó la conformación del comité de recepción de obra, de las que deberá adjuntar la autoridad regional aquella resolución de conformación del comité de recepción de obra, que justamente cuyo sustento es de la anotación del cuaderno de obra en las que quedó asentada la fecha efectivamente culminada de la ejecución de la obra, que la demora en la conformación del comité del comité de recepción de obra, no pueden concebirse como la mora en la ejecución de la obra, totalmente ilegal de las acciones que se habría adoptado sin que tenga conocimiento el ahora demandante de las acciones que estuvieran gestando para originar de manera ilegal una penalidad que desde cualquier punto de vista de orden legal, resulta una lesión al principio de legalidad a la que está sometido toda repartición público como el Gobierno Regional de Huánuco.

- ✓ Sin embargo para evitar abusos perpetrados por los funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco, mi representada ha solicitado información que por cierto no atendido, a través de la Carta N° 11-2015-CA-HCO (solicitud de pronunciamiento respecto al cuaderno de obra N° 188) carta N° 12-2015-CA-HCO, Carta N° 11-2015-CA-HCO (de designación del segundo inspector), que en virtud de lo dispuesto en el art. 75° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo, deben expresar de manera motivada de todo aquel solicitado por el administrado que en el caso del CONSORCIO solicitaron información referida a la contradicción entre el acta de culminación de la ejecución de la obra y la designación del nuevo inspector de las que el ahora demandante desconocía.
- ✓ Todos los argumentos expresados deben de ser valorados en conjunto a fin de obtener un laudo arbitral debidamente motivado que declare fundado la pretensiones, por las razones legales y fácticas que sin lugar a dudas es en ésta instancia que espera el CONSORCIO obtener una respuesta fundada en el derecho que no es más que la genuina expresión de la tutela efectiva del resultado de una operación de inferencia jurídica del debido proceso y la aplicación de la norma para el concreto como lo es el art. 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

III. ABSOLUCIÓN DE LA DEMANDA.

Dentro del plazo otorgado para que la Entidad Gobierno Regional de Huánuco conteste la demanda, ésta presenta su escrito de apersonamiento objetando el arbitraje y sin convalidación de irregularidades y otros en el siguiente sentido literal:



La Entidad, por medio de su Procurador Público (e) se apersona al Despacho del Árbitro instalado unilateralmente en el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia, auto atribuyéndose la facultad de resolver la controversia; en consecuencia se deja constancia que el apersonamiento o la participación en el presente arbitraje es con la reserva expresa y clara que la Entidad, NO ESTÁ ACEPTANDO EL ARBITRAJE IMPUESTO UNILATERALMENTE POR EL CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA EN ACUERDO CON EL DEMANDANTE, CONSORCIO CANARAPA; POR LO QUE SE RESERVAN EL DERECHO DE CUESTIONAR VIA ANULACIÓN DE LAUDO EL ILEGAL ARBITRAJE; EN TAL SENTIDO LAS ARTICULACIONES PROCESALES QUE SE PROMOVRÁN NO SIGNIFICA CONVALIDACIÓN ALGUNA AL ILEGAL ARBITRAJE PACTADO EN E CONTRATO N° 244-20014-GRH/PR vulnerándose el derecho de defensa y el debido proceso en arbitraje.

Primer otrosí digo.- Con la reserva del derecho invocado preliminarmente, siendo que se ha cursado a mi representada la Resolución N° 01-AU-SMRR-2015 (29-12-15) donde se adjunta una demanda arbitral, formulando las siguientes excepciones:

1. Excepción de incompetencia.-

La misma que la formulan conforme al numeral 1 del Art. 41° del Dec. Leg.; respecto del cual Solicita se declare fundado el archivamiento del arbitraje unilateral.

En efecto, toda vez que en el presente arbitraje al no haber habido ACUERDO con el demandante para encargar la administración y designación del árbitro al centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia, se configura un avocamiento indebido al arbitraje; pues a todas luces se evidencia que el convenio arbitral Institucional se entiende como una cláusula *ad-hoc*, por lo que si se quería convertir la cláusula arbitral en uno Institucional, correspondía el acuerdo con el representante de la Entidad, supuesto que no ha sucedido, sino que de manera unilateral con una interpretación antojadiza de los dispositivos legales imperativos se ha forzado para que el arbitraje se lleve en el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia y peor aún se han auto - facultado en la designación del árbitro.

Habiéndose pactado con el Contratista un convenio arbitral *ad-hoc*, en todo caso, correspondía la designación del árbitro único al Organismo Supervisor de las Contrataciones del estado (OSCE), por lo tanto, el Contratista no podía unilateralmente solicitar la designación del árbitro al denominado Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia y menos aún éste Centro, designar al árbitro por la sola invocación del Contratista, en tal sentido, por donde se lo mire existe vulneración del debido procedimiento arbitral; la única competencia válida del árbitro para resolver la

controversia es aquella que nace del respeto del convenio arbitral, no habiendo sucedido así, todo lo actuado es nulo de pleno derecho.

A lo señalado se debe agregar que la Entidad oportunamente ha solicitado al Centro de Arbitraje Torres y Tapia la abstención en el avocamiento indebido en el trámite del arbitraje, toda vez que mi representada en observancia del numeral 1 del Art. 222° del D.S. N° 184-2008-EF ha solicitado la designación del árbitro único al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), tal como corresponde en un arbitraje *ad-hoc*, SIENDO QUE DICHO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE A LA FECHA; sin embargo, haciendo caso omiso a dicha comunicación, en forma unilateral y ARBITRARIA se ha proseguido con el trámite al punto de designar el árbitro; por tanto existe un manifiesto avocamiento indebido a un procedimiento administrativo de designación de árbitro que se viene tramitando ante el OSCE.

2. **Excepción de Inexistencia del convenio arbitral Institucional.-**

En el presente caso no existe convenio arbitral INSTITUCIONAL por el cual las partes de la relación contractual nos hayamos puesto de acuerdo para encargar la administración del arbitraje y designación del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia, por lo tanto NO EXISTIENDO CONVENIO ARBITRAL INSTITUCIONAL, todo lo actuado es NULO DE PLENO DERECHO, en consecuencia corresponde se declare el archivamiento del presente proceso arbitral unilateral.

En la cláusula décimo primera del Contrato N° 244-2014-GRH/PR se encuentra inserto el convenio arbitral, en donde en ningún extremo se ha siquiera esbozado un arbitraje institucional y menos en el denominado Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia, por lo que no existiendo convenio arbitral válido, todo lo actuado es nulo.

3. **Excepción de Caducidad.-**

Que, habiéndose vulnerado el convenio arbitral *ad-hoc*, recurriendo el demandante al Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia, ha dejado caducar su plazo para recurrir a un arbitraje *ad-hoc*, por lo que corresponde, en todo caso, se declare nulo todo lo actuado, disponiéndose el archivamiento definitivo del proceso.

Segundo otrosí digo.- Que, la Entidad se reserva el derecho de ampliar los fundamentos fácticos y jurídicos de las excepciones deducidas.

Tercer otrosí digo.- La Entidad hace saber al Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia y a la Señora Árbitro Designada Unilateralmente, que estará procediendo a comunicar y denunciar administrativamente ante el OSCE el procedimiento a comunicar en desmedro del

Por el Gobierno Regional Huánuco (la demandada):

La demandada a través de la procuraduría encargada del Gobierno Regional de Huánuco, no ha contestado la demanda, por lo que ha sido declarada rebelde mediante Resolución Arbitral N° 03-AU-SMRR-2016, notificada correctamente, en la que se resolvió una de las excepciones planteadas.

2.- ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS

De la demandante:

No existiendo cuestiones pendientes que resolver con respecto a los medios probatorios ofrecidos por la parte demandante se admiten los documentales ofrecidos por el demandante en su escrito de demanda, detallados en el acápite "ANEXOS" de dicho escrito e identificados con los anexos que van del 1-A al 1-H, ASÍ COMO EL ASIENTO 188 DEL CUADERNO DE OBRA.

De la demandada

La demandada, se admiten los medios probatorios manifestados en su escrito de fecha 05 de Enero del 2016, que corren a fojas 134 al 138 de autos.

Medios probatorios de oficio:

Se ordenó a la demandante: que en el plazo de 03 días haga llegar la copia debidamente certificada de la Liquidación técnica Financiera presentada con fecha 16 de Julio del año 2015.

Se ordenó a la demandada: que, en el plazo de 03 días cumpla con hacer llegar a éste tribunal copia fedateada de los Informes N° 521-2015-GRH-GRI/SGL, de la sub Gerencia de Liquidación de Obra, y el Informe N° 048-2015-GRH-GRI-SGL/GVDA, del liquidador financiero.

3.- ALEGATOS Y AUDIENCIA DE INFORMES ORALES

Que, mediante Resolución Arbitral N° 05-AU-SMRR-2016, se concede a las partes el plazo de cinco días a fin de que presenten sus alegatos por escrito y de considerarlo soliciten Audiencia de Informes orales, se notificó a las partes válidamente tal y como lo demuestran los cargos de las notificaciones que corren 164 y 165 de autos.

Que, dentro del plazo indicado, el representante legal del CONSORCIO CAUNARAPA presenta sus alegatos por escrito, los mismos que se tendrán en cuenta al momento de emitir el laudo, así

mismo no solicita audiencia de Informes orales; la demandada Gobierno Regional de Huánuco no presentó sus alegatos finales.

Que, mediante Resolución Arbitral N° 06-AU-SMRR-2016, se Resuelve por presentado el escrito de alegatos por parte del CONSORCIO CAUNARAPA, se emite plazo para la emisión del laudo de derecho:

V. CONSTITUCIONALIDAD DEL ARBITRAJE Y ASPECTOS ESENCIALES DEL PROCESO:

Conforme al Art. 138 de la Constitución Política del Estado, se tiene que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, en esa misma línea se tiene al Art. 139, por el cual se precisa que: "No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y arbitral". Preceptos que convenientemente han sido desarrollados por el ilustre Tribunal Constitucional, (Exp. N° 6167-2005-PHC/TC-Lima y últimamente Exp. N° 00142-2011-PA/TC). Desprendiéndose que el arbitraje no desplaza al Poder Judicial ni lo sustituye sino que se erige como una institución que complementa el sistema de justicia y que se caracteriza básicamente por ser instrumento destinado a la solución de controversias con un claro contenido patrimonial de libre disposición y de equilibrio comercial, es así que el máximo intérprete de la Constitución reconoce la jurisdicción arbitral, su plena y absoluta competencia para conocer y resolver los actos sometidos a su fuero.

Del mismo modo se aclara que la Carga Probatoria, es principio rector del proceso en general que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, el mismo que tiene desarrollo legal en el artículo 136 del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria). Debe destacarse que según HUGO ALSINA¹ *el fin de los medios probatorios es producir en el juzgador la convicción sobre los hechos que configuran una determinada pretensión o una determinada defensa*. En ese sentido, se tiene claro que la carga de la prueba corresponde a quién alega un determinado hecho, para sustentar o justificar una determinada posición de modo que logre crear certeza en el juzgador respecto a tales hechos.

Que, de acuerdo al "principio de comunidad o adquisición de la prueba", las pruebas ofrecidas por las partes, desde el momento que fueron presentadas y admitidas como medios probatorios, pasaron a pertenecer al arbitraje, y por consiguiente pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en contra de la parte que lo ofreció. Ello concuerda con la

¹ ALSINA, Hugo. "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial". Buenos Aires: EDIAR, 1942, Tomo II, Pág. 186-188.

trámite administrativo iniciado válidamente por mi representada para la designación del árbitro único.

IV. ITINERARIO DEL PROCESO ARBITRAL:

1.- AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS

En la fecha señalada se llevó a cabo la audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos, el Tribunal Arbitral Unipersonal no pudo invitar a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio por la ausencia del representante de la Entidad, quien a pesar de estar válidamente notificado no se hizo presente, por lo que el Tribunal Arbitral Unipersonal decidió proseguir con el presente proceso, no obstante, se dejó abierta la posibilidad de que las mismas logren entablar un acuerdo conciliatorio en cualquier etapa del arbitraje.

El Tribunal Arbitral Unipersonal fijó los siguientes puntos controvertidos, en función a las pretensiones planteadas en el presente arbitraje:

Por el Consorcio (demandante):

- a. Determinar si corresponde ordenar al Gobierno Regional de Huánuco, que declare la nulidad de la Resolución Gerencia Regional N° 290-2015-GRH/GRI, del 10 de Setiembre del 2015
- b. Determinar si corresponde ordenar al demandado Gobierno Regional de Huánuco, que declare por efecto del mismo la nulidad de la Carta Notarial N° 1012-2015GRH-GRI/SGL
- c. Determinar si corresponde ordenar al demandado Gobierno Regional de Huánuco, Aprobar la liquidación técnica y financiera del contrato de ejecución de la obra del Proyecto: Construcción de la Infraestructura Educativa Integrada CAUNARAPA (inicial, primaria, secundaria) Distrito de Monzón Provincia de Huamalies – Huánuco. Del Contrato N° 244-2014-GRH/PRE atendiendo a la Carta N° 16-2015-CC-HCO del 16 de Julio del año 2015, por parte del Contratista.
- d. Determinar si corresponde ordenar al demandado Gobierno Regional de Huánuco cumpla con cancelar la suma de S/. 32,498.33 (Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa Y Ocho con 33/100 Nuevos Soles) monto que se adeuda por los reajustes al contrato principal.
- e. Determinar si corresponde ordenar a la demandada Gobierno Regional de Huánuco, pague los costos y costas del presente proceso arbitral.
- f. Determinar si corresponde ordenar a la demandada Gobierno Regional de Huánuco, liberar la Carta Fianza.



valoración en conjunto, de manera que la no referencia a un argumento o una prueba no supone que no lo haya tomado en cuenta para su decisión.

Por lo que, considerando lo expresado, el Tribunal Arbitral dentro del plazo fijado para tal efecto, procede a dictar el laudo arbitral, en los siguientes términos:

VI. DETERMINACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA:

Conforme ha quedado establecido en el Acta De Conciliación Y Fijación De Puntos, donde se ha determinado que el objeto del presente proceso es la controversia relacionada a la Liquidación practicada por la Entidad; en consecuencia y previo análisis de la naturaleza jurídica de la controversia queda acreditado por este despacho que las divergencias suscitadas con motivo del Contrato de Consultoría Para la Supervisión de la Obra "Reconstrucción de Infraestructura Educativa e Implementación con Mobiliario de la I.E. N° 32483 Ricardo Palma de la Ciudad de Tingo María" N° 1040-2012-GRH/PR, la misma que ha sido sometida a ARBITRAJE, no está inmersa en causal alguna que prohíba su trámite o inhiba la competencia de este despacho; por lo que este Arbitro Único en uso de sus atribuciones se ratifica en su conocimiento y competencia; siendo así, resulta preciso e imperioso analizar los hechos conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente, esto a efectos de determinar la procedencia legal de las pretensiones de demanda y contestación.

VII. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

En tal sentido, el Arbitro Único procede a pronunciarse respecto de cada uno de los puntos controvertidos. Sobre esto último, es menester señalar que el orden fijado en el Acta de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos es meramente referencial (tal como se hizo reserva de ello), por lo que el Arbitro Único puede variar el orden de los mismos, por una cuestión de lógica.

Cuestión previa:

La parte demandada ha formulado excepciones al presente proceso debiendo este despacho resolverlas, empero solo por razones de orden lógico:



- o Que, en virtud a lo señalado en el Art. 41° del Decreto Legislativo 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, sobre competencia para decidir su propia competencia.
- o Las partes, firmaron el Contrato para la Ejecución de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA CAUNARAPA (inicial, primaria y secundaria), DISTRITO DE MONZÓN – PROVINCIA DE HUAMALIES – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. N° 244-2014-GRH/PR.
- o En la cláusula décimo primera – cláusula arbitral- textualmente indica: *todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato incluidos los que se refieren a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado. Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes, según lo señalado en el Art. 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. **La Conciliación y Arbitraje se realizarán dentro de la Provincia de Huánuco.** El Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrán fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el poder judicial o ante cualquier instancia administrativa, QUEDANDO DEMOSTRADO QUE EXISTE UNA CLAUSULA ARBITRAL.*
- o Que, representante legal del consorcio CAUNARAPA solicita al Gobernador Regional del Gobierno Regional de Huánuco mediante carta N° 019-2015-CONSORCIO CAUNARAPA-HCO, de fecha 19 de Octubre del 2015, el arbitraje, luego de que en acto de Conciliación que ha sido invitado por medio del Centro de Conciliación, **a la que no ha concurrido, pese a que ha sido notificado, levantándose el Acta de Conciliación N° 126-2015, por inconcurrencia de la parte del Gobierno Regional de Huánuco, QUEDANDO AGOTADA LA VIA CONCILIATORIA,** que conforme lo dispuesto en el Art. 215° del Reglamento de Contrataciones del Estado, en razón a ello y dentro del plazo legal SOLICITA (a La Entidad) recurrir a un arbitraje a fin de dirimir la legalidad de la Resolución de Gerencia Regional N° 290-2015-GRH/GRI, en las que se aprueba la liquidación técnica y financiera N° 091-2014, correspondiente a la ejecución de la obra: Construcción de la Infraestructura Educativa, Equipamiento y Mobiliario en la Institución Educativa Integrada CAUNARAPA(inicial, primaria y secundaria), distrito de Monzón, Provincia de Huamalties – Huánuco, de las que se manifiesta que la penalidad impuesta por el monto de S/. 351,054.91 (Tres Cientos Cincuenta y Un Mil Cincuenta y Cuatro Con



91/100 Nuevos Soles). En su petición dirigida a la demandada Gobierno Regional de Huánuco, pone en conocimiento de la misma que **está encargando al Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia, la administración del arbitraje, a fin de que dicho centro sea quien designe al ARBITRO UNIPERSONAL, por la cuantía de la controversia.**

- o De acuerdo al plazo establecido en el Art. 219º, que se refiere a la respuesta de Arbitraje, pasado los diez días hábiles, la Entidad Gobierno Regional de Huánuco, no contestó debidamente, su falta de respuesta no interrumpirá el desarrollo del proceso del mismo ni de los respectivos procedimientos para que se lleve a cabo la conformación del tribunal arbitral y la tramitación del arbitraje.
- o Que, mediante Resolución N° 114-2015-DCTAyT/HCO, se resuelve, tener por presentada la solicitud de arbitraje por parte del CONSORCIO CAUNARAPA contra EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO, poniéndose en conocimiento a la contraria. Se cita a las partes para el día **jueves 19 de noviembre del 2015 a horas 4.00 pm a fin de llevar a cabo la Audiencia Especial, a llevarse a cabo en la sede institucional.** Se notifica a las partes, tal y como consta en los cargos de las cédulas de notificación que corren a fojas 41 y 42 de autos.
- o Que, a pesar de que el demandado Gobierno Regional de Huánuco, tuvo conocimiento desde el 19 de Octubre del 2015, de la solicitud de arbitraje que le enviara vía notarial el representante legal del CONSORCIO CAUNARAPA, el demandado GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO por medio de su Procurador Público (e), **solicita el día 17 de noviembre del 2015, a la Oficina Desconcentrada Huánuco del OSCE la designación residual de árbitros para arbitraje ad-hoc**, enviando la Carta N° 64-2015-GRH/PPR a éste Centro de Arbitraje, aduciendo **que a la fecha se viene tramitando por ante el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) con número de trámite 7851741, por lo que deberán abstenerse de seguir un trámite indebido;** las afirmaciones del Procurador Público, contraviene el Art. 38º del Decreto Legislativo 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, es decir que la conducta que ha de regir a las partes dentro de un proceso arbitral es la **Buena fe entre ellas**, esto debido a que a sabiendas del inicio de proceso arbitral ad-hoc administrado por el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia y de hacer caso omiso a su solicitud dejando vencer todo plazo para contestarla, no lo hizo así, advirtiendo además que intencionalmente y con mala fe hizo incurrir en error a representante de la Oficina Descentralizada Huánuco del organismo Supervisor de Contrataciones del Estado



- (OSCE), pues tenía pleno conocimiento del inicio de arbitraje Ad-hoc administrado por el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia oportunamente.
- o Que, el Procurador Público (e) Abog. HOMERO FROEBEL DAVILA SORIA quien rubrica los pedidos del corporativo Regional en sus diversos escritos presentados, no adjunta documento idóneo que lo acredite como tal, por lo tanto no tiene facultad para apersonarse en proceso alguno ya sea judicial, arbitral o conciliatorio, puesto que consultado al MINISTERIO DE JUSTICIA, sobre el particular comunico expresamente que el acotado profesional no se encuentra habilitado ni registrado como Procurador Publico Regional, ergo en concordancia con el Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1068 Ley De Defensa Jurídica Del Estado que a la letra menciona: **ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO en el literal d): Tomar Juramento a los Procuradores Públicos del Poder Legislativo, poder Ejecutivo, Poder Judicial, Organismo Constitucionalmente Autónomos, Procuradores Publica AD HOC y Procuradores Públicos Regionales. Literal J) Acreditar el Nombramiento de los Procuradores Públicos Regionales**", entiéndase entonces que la capacidad para obrar y representar al Estado del apersonado procurador público, es evidentemente inexistente; Por lo tanto, improcedente las excepciones puesto que ha sido evidenciada la falta de legitimidad para obrar del representante de la demandada Gobierno Regional De Huánuco quien ostenta una representatividad nula.

1.- PUNTO CONTROVERTIDO NUMERO UNO:

Determinar si corresponde ordenar al Gobierno Regional de Huánuco que se declare la nulidad de la Resolución Gerencia Regional N° 290-2015-GRH/GRI de fecha 10 de Setiembre del 2015, por efecto del mismo la nulidad de la Carta Notarial N° 101-2015-GRH-GRI/SGL (los fundamentos del demandante se encuentran en la descripción de la demanda).

1.- Prima Facie, realizaremos un recuento procesal de lo acaecido en el caso que nos ocupa: como se ha mencionado, con fecha 06 de Junio del 2014, la Entidad y el "Consortio Caunarapa", en mérito a la suscripción del Contrato N° 244-2014-GRH/PR, han iniciado su relación contractual a efectos de ejecutar la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA CAUNARAPA (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA) DISTRITO DE MONZON - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO, se tiene el Asiento N° 188 de fecha 13 de Noviembre del 2015, en el que el Inspector de la Obra, verifica el 100% de la Ejecución de Obra, también se tiene que con fecha 19 de Mayo del 2015 se llevó a cabo el

acto formal de recepción de la obra en referencia por parte del Comité de Recepción de Obra del Gobierno Regional De Huánuco, dentro del plazo señalado en el Art. 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado el Contratista mediante Carta 16-2015-CC-HCO de fecha 16 de Julio del 2015, con fecha de recepción por parte de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras presenta el Expediente de Liquidación Final de Obra por Contrato, que hasta este estadio se ha cumplido estrictamente lo dispuesto en el Art. 211 del Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado D.S. N° 184-2008-EF, en ese extremo y con carta Nro. 101-2015-GRH-GRI/SGL de fecha 15 de Setiembre del 2015, el demandado remite la Resolución Gerencia Regional N° 290-2015-GRH/GRI, en la que Resuelve APROBAR la Liquidación Técnica Financiera N° 091-2014, correspondiente a la ejecución de la Obra CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA CAUNARAPA (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA), DISTRITO DE MONZON – PROVINCIA DE HUAMALIES – DEPARTAMENTO DE HUANUCO, con presupuesto correspondiente al ejercicio presupuestal 2014-2015, en éste extremo y estrictamente lo dispuesto en el Art. 211 del Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado D.S. N° 184-2008-EF, la Entidad Gobierno Regional de Huánuco, dentro de los sesenta días de recibida la liquidación practicada por el demandante, no ha cumplido con observar la liquidación presentada por el demandante, o de considerarlo necesario elaborar otra y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince días siguientes, más bien de manera unilateral y de modo arbitral mediante Resolución Gerencia General N° 290-2015-GRH/GRI, resuelve aprobar la Liquidación Técnica Financiera N° 091-2014, elaborada por la Entidad contraviniendo a lo establecido en el Art. 211° del Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado D.S. N° 184-2008-EF.

2.- Que, como lo puesto a decisión de este despacho ha adquirido un matiz que incide directamente en los plazos establecidos por el Art. 211 del reglamento de la ley, en primer lugar haremos un deslinde de ellos para proceder a la determinación de la concesión o no de la pretensión; ergo, la Ley N° 27444 y el Art. 183 del Código Civil, han establecido que de no hacerse la distinción en que los plazos han de computarse en días hábiles, se entenderá que el computo de los mismos se realizaran en días calendarios, por lo tanto los plazos contenidos en el Art. 211 del Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado están computados en calendarios, teniendo en cuenta ello, el plazo para que la Entidad debiera pronunciarse ya sea observando la liquidación presentada por el Contratista o elaborar otra fueron del 17 de Junio al 14 de Setiembre del 2014, salvo el párrafo que se refiere a la capacidad de cualquiera de las partes de acudir a conciliación o arbitraje que está



considerada en días hábiles, pero debe tenerse en consideración que este plazo solo procede siempre y en cuando se haya observado el procedimiento descrito en ella.

3.- Luego de lo mencionado hare una breve referencia a la doctrina de los Actos Propios para explicar el fundamento de la decisión. Siendo así, la doctrina de los actos propios busca fomentar que las personas sean coherentes en su actuar cotidiano, ya que las expectativas razonables que dicho actuar genere en terceros, crea el marco previo para definir la seguridad en el cumplimiento de pactos, contratos, convenios, y toda la gama de relaciones jurídicas patrimoniales que conocemos, generando dentro del marco de la confianza de cumplimiento reciproco la buena fe con que se rige las relaciones civil - patrimoniales. Ergo, si alguien actúa de tal manera que su conducta u omisión genera la apariencia y la expectativa razonable de que no se reclamará o de que no se hará uso de un posible derecho, no puede luego pretender exigirse tal derecho contra quien confió en la apariencia de que no se reclamaría, Se trata pues entonces, de una norma de buena conducta implícita en nuestra legislación. *(En nuestra norma de contrataciones lo denominamos "consentimiento", hecho que muchas veces ha jugado en contra el propio estado, a pesar de que este sea el creador de la norma, y ha generado responsabilidad en sus funcionarios por omisión)*

4.- El fundamento de este principio es claramente explicado por Augusto Morello en su libro "Dinámica del Contrato - Enfoques", Librería Editorial Platense: 1985.p.59., quien al respecto señala lo siguiente: "El fundamento estará dado en razón que la conducta anterior ha generado - según el sentido objetivo que de ella se desprende " confianza en que, quien la ha emitido, permanecerá en ella, pues lo contrario importaría incompatibilidad o contradicción de conductas emanadas de un mismo sujeto, que afectan injustamente la esfera de intereses de quien suponía hallarse protegido pues había depositado su confianza en lo que creía un comportamiento agotado en su dirección de origen".

5.- En sentido similar se ha pronunciado el ilustre Jurista Luis Diez Picazo quien al respecto ha señalado, expresamente, que si una persona pretende someter a litigio una pretensión sobre la cual anteriormente ha señalado su conformidad, dicha pretensión debe ser necesariamente desestimada, ello dada la obligación de actuar de buena fe de dicho demandante, llegando a la conclusión de que la regla, que normalmente se expresa diciendo que nadie puede venir contra sus propios actos, ha de interpretarse en el sentido de que toda pretensión, formulada dentro de una situación litigiosa por una persona que anteriormente ha realizado una conducta incompatible con esa pretensión, debe ser



desestimada. Ergo la conclusión de que, desde un punto de vista de derecho sustantivo, la inadmisibilidad de venir contra los Actos Propios constituye técnicamente un límite al ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad, derivada del principio de la buena fe y particularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un comportamiento coherente.

6.- Más adelante, LUIS DIEZ PICAZO PONCE DE LEÓN en su libro "La Doctrina De Los Actos Propios: un estudio crítico sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo". Editorial Bosch: 1963. P. 193. Ha reiterado, con claridad, el efecto de la aplicación de la doctrina en comentario: "la inadmisibilidad de una pretensión contradictoria con los actos propios del demandante (diría mejor si esta postura se acomoda a ambas partes del proceso). Así, dicho autor refiere "Todo el camino que hemos recorrido hasta aquí nos ha servido para sentar esta conclusión: el acto de formular una pretensión contradictoria con el sentido objetivo que, según la buena fe, debía atribuirse a una conducta anterior del mismo sujeto, es un acto inadmisibile. Es decir, si nadie puede ir válidamente contra sus propios actos y si la demanda o contestación que porta la pretensión o contra pretensión, ha girado de manera tal que se entienda una contradicción, que había sido confirmada o consentida, el legitimado con tal posición tendrá la facultad de oponerse a través de la neutralización o bloqueo de la procedencia de esa demanda o defensa, mediante la deducción, en la contestación o demanda de una defensa sustancial más que procesal, destinada a que el decisorio en mérito a este hecho, desestime o valide un argumento", Ergo, de acuerdo a los considerandos expuestos, este despacho concluye que si una parte pretende argumentar en contra de un hecho sobre el cual anteriormente ya ha dado su **CONFORMIDAD O CONSENTIMIENTO**, tal argumento o pretensión deberá ser desestimada de plano, pues el silencio ha creado una objetiva y razonable confianza de que el derecho o la facultad de hacerlos no serían ya ejercidos.

7.- En ese extremo el demandante plantea su posición a fin de que se declara nula la Resolución N° 290-2015-GRH-GRI, notificada al demandante mediante Carta N° 101-2015-GRH-GRI/SGL, de fecha 15 de Setiembre con la misma fecha de recepción por el ahora demandante; luego de los descrito líneas *ut supra*, éste despacho considera que no ha habido reacción alguna de la entidad, dejando transcurrir el plazo indicado en el Art. 211 Párrafos 3, 4 y 5 del Reglamento De La Ley De Contrataciones D.S. N° 184-2008-EF, consintiendo por transcurso del tiempo y debido al considerandos números 1 al 6, donde me he pronunciado sobre la incompatibilidad de no poder argumentar en contra de un acto del cual se tuvo conocimiento (máxime si lo ha consentido) habiendo el acto ya quedado

firme; ya que nunca cumplió con observar la liquidación presentada por el ahora demandante, o nunca elaboró otra liquidación y notificó debidamente al contratista para que éste se pronuncie dentro los quince siguientes, esto por cuanto al momento de haber iniciado el proceso arbitral para cuestionar la liquidación objeto de Litis, ésta en hecho y derecho ya había quedado firme, por omisiones de los funcionarios responsables por parte de la Entidad, siendo así es obligación de este despacho validar los actos que estén plenamente comprobados y de acomodar la Decisión a lo estrictamente dispuesto en la ley peruana.

8.- También se debe señalar que es principio reconocido en la contratación pública que en todo contrato administrativo debe existir una igualdad entre las ventajas que se conceden al Contratista y las obligaciones que se le imponen, compensándose lo que correspondería por los beneficios probables y las pérdidas que se puedan prever; es lo que comúnmente se conoce como la ecuación financiera de contrato; por lo que si el beneficio proyectado se menoscaba o se torna inviable, es correcto que se restablezca dicho desequilibrio, de tal forma que la parte afectada vea satisfecha su expectativa legítima de acceder a las ventajas patrimoniales que se hubieran obtenido de cumplirse las condiciones para una contratación válida; es así que el sustento jurídico normativo lo encontramos en el principio de equidad previsto en el literal I) del Art. 4º de la Ley de Contrataciones del Estado; por el cual se dispone: "Las prestaciones y derechos de las partes deberán guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general". Por lo que conforme a los fundamentos expuestos en este apartado corresponde declarar fundada la demanda respecto del primer punto controvertido, debiéndose ordenar a la demandada declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia N° 2990-2015-GRH/GRI del 10 de Setiembre del 2015 y por defecto Nula la Carta 101-2015-GRH-GRI de fecha 15 de Setiembre del 2015, misma fecha de recepción por parte del ahora demandante.

2.- PUNTO CONTROVERTIDO NUMERO DOS:

Determinar si corresponde ordenar a la demandada Gobierno Regional de Huánuco por consecuencia de la primera pretensión, cumpla con efectuar el pago por un monto de S/.32,498.33 (treinta y dos mil cuatrocientos noventa y ocho con 33/100), monto adeudado por el reajuste al contrato principal, todos ellos en estricta aplicación del Art. 211 del Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado D.S. N° 184-2008-EF



Por los fundamentos presentes en el punto controvertido número uno y de acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del Art. 211 del Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado D.S. N° 184-2008-EF, el que textualmente dice *la liquidación quedará consentida cuando practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido*. Por lo que corresponde declarar fundada el pago por el reajuste al contrato principal por el monto ascendente a la suma de S/. 32,498.33 (treinta y dos mil cuatrocientos noventa y ocho con 33/100), monto adeudado por el reajuste al contrato principal, todos ellos en estricta aplicación del Art. 211 del Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado D.S. N° 184-2008-EF.

3.- PUNTO CONTROVERTIDO NUMERO TRES:

Determinar, si corresponde ordenar a la demandada Gobierno Regional de Huánuco, pagar los costos y costas del proceso arbitral.

Que, de conformidad con el artículo 70° y numeral 1) del artículo 72° de la Ley de Arbitraje, los árbitros se pronunciarán en el laudo arbitral sobre los costos arbitrales. Asimismo, de conformidad con el numeral 1) del artículo 73° del citado cuerpo normativo, los árbitros deben tener presente, de ser el caso, el acuerdo de las partes; además tal norma legal establece que a falta de acuerdos sobre los gastos, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida; sin embargo, los árbitros podrán distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estiman que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

En el caso de autos se tiene que en el Acta de Instalación se ha establecido que los costos del arbitraje serían asumidos en forma proporcional por ambas partes, sin perjuicio de que en caso de presentarse reconvencción u otras pretensiones acumuladas posterior a la presentación de la demanda y su contestación, estas serían de cargo de quien lo plantea. Es así, que en el presente proceso la parte demandante ha subrogado el derecho de su contraparte y ha asumido el costo del proceso en su totalidad, por lo que en este extremo corresponde imputar el costo de la parte económica subrogada a favor del demandante.

En los alegatos que presentó el demandante, solicita acceder a los costas y costos del proceso arbitral, que el costo que le ocasionó el presente proceso es el pago innecesario de interés por mantener vigencia la carta fianza de fiel cumplimiento de la ejecución del proyecto que asciende al monto de S/. 19,846.64 (Diecinueve Mil Ochocientos Cuarenta y Seis con 64/100 Nuevos Soles), el costo de honorarios profesionales del abogado que asume la defensa de los intereses del Consorcio Caunarapa que asciende a la suma de S/. 5,000.00 (Cinco Mil con

00/100 Nuevos Soles); por lo tanto luego de evaluado los argumentos y la documental que obra en autos éste Despacho considera fundado el pedido de pago de costos y costas del presente proceso arbitral lo que será impuesto en pago a la demandada.

4.- PUNTO CONTROVERTIDO NUMERO CUATRO:

La devolución de la carta fianza.

Con respecto al pedido de devolución de la carta fianza de fiel cumplimiento de la obra correspondiente al Contrato de Ejecución de Obra N° 244-2014-GRH/PR "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA CAUNARAPA (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA), DISTRITO DE MONZÓN - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" y teniendo en consideración lo fundamentado en los puntos controvertidos número uno y dos, este despacho considera fundado el pedido.

Por ultimo este despacho arbitral deja constancia que para la expedición de este laudo se ha analizado todos los argumentos de defensa expuestos por las partes, examinando las pruebas presentadas por estas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de la libre valoración de la prueba recogido en el Artículo 37 de La Ley De Arbitraje y que el sentido de su decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen de que algunas de las pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las partes no hayan sido expresamente citados en el presente laudo.

Por las razones expuestas, de acuerdo con lo establecido en el acta de instalación y de conformidad con El Reglamento Del Centro De Arbitraje Nacional Torres Y Tapia De La Ciudad De Huánuco y estando a lo dispuesto por la Ley De Arbitraje este tribunal arbitral constituido por arbitro único. En derecho lauda:

SE RESUELVE:

PRIMERO.- A la cuestión previa y realizada el análisis de las pretensiones sustanciales, conforme a los fundamentos expuestos corresponde declarar **IMPROCEDENTES** las excepciones formuladas por la demandada.

SEGUNDO.- Al primer punto controvertido: se declara **FUNDADA** la pretensión del demandante; en consecuencia **ORDENO** al Gobierno Regional de Huánuco declarar la nulidad de la Resolución Gerencia Regional N° 290-2015-GRH/GRI de fecha 10 de Setiembre del 2015, por



efecto del mismo la nulidad de la Carta Notarial N° 101-2015-GRH-GRI/SGL y por lo tanto **ORDENO** al Gobierno Regional de Huánuco a emitir acto administrativo de aprobación de la liquidación técnica y financiera de la obra "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA CAUNARAPA (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA), DISTRITO DE MONZÓN – PROVINCIA DE HUAMALIES – DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

TERCERO.- Al segundo punto controvertido: se declara **FUNDADA** la pretensión del demandante en consecuencia **ORDENO** al Gobierno Regional de Huánuco cumpla en incorporar en la resolución de aprobación de la liquidación técnica y financiera de la obra el monto de S/. 32,498.33 (treinta y dos mil cuatrocientos noventa y ocho con 33/100) por el concepto de reajuste al contrato.

CUARTO.- Al tercer punto controvertido: se declara **FUNDADA** la pretensión del demandante en consecuencia **ORDENO** al Gobierno Regional de Huánuco cumpla en realizar el pago por el concepto de costas y costos del proceso ascendentes a: S/. 1,912.93 (Mil novecientos doce con 93/100 Nuevos Soles), por el concepto de mantenimiento de CARTA FIANZA y la suma de S/. 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles) por el concepto de costas procesales.

QUINTO.- Al Cuarto punto controvertido: se declara **FUNDADA** la pretensión del demandante en consecuencia **ORDENO** al Gobierno Regional de Huánuco cumpla con realizar la devolución de la carta fianza de fiel cumplimiento de obra.


Abogada Silvia M. Rodríguez Rivera
Reg. C.A.H. 1878
CENTRO DE ARBITRAJE
TORRES Y TAPIA
ARBITRO ÚNICO


CENTRO DE ARBITRAJE
TORRES Y TAPIA
Heradio D. Tapia Muro
SECRETARIO